

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

OTÁVIO ABRAHIM JÚNIOR, devidamente identificado nos autos, vêm perante este juízo, por meio de procurador legalmente habilitado, intentar AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, em face de COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.S LTDA, também identificada nos autos, narrando, em síntese, o seguinte.

Alega a parte autora que realizou um contrato de promessa de compra e venda referente ao residencial “Miami Garden”, localizado na Trav. Mauriti, 764, apto. 1102, Pedreira, CEP 66.083-000, Belém (PA), com valor total R\$268.204,47 (duzentos e sessenta e oito mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Aduz que já investiu o montante total de R\$82.398,57 (oitenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), sendo que a entrega do empreendimento estava contratualmente prevista para 05/01/2014, com cláusula de prorrogação automática de 12 (doze) meses, encerrando-se em 05/01/2015.

Relata que o empreendimento foi completamente abandonado, e os sócios, que mesmo após o ocorrido ostentam elevado padrão econômico, iniciaram vários procedimentos de ocultação patrimonial, a fim evitar ressarcir os valores que receberam.

Assim, requereu o deferimento de tutela provisória para declarar, liminarmente, a rescisão do contrato, suspendendo-se a exigibilidade e cobranças de eventuais parcelas remanescentes, devendo a ré abster de inscrever o autor em qualquer órgão de restrição ao crédito, sob pena de multa diária.

No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada, declarando a rescisão do contrato objeto da ação, com a condenação da ré ao ressarcimento dos valores investidos pelo autor, no total de R\$82.398,57 (oitenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), além de danos morais.

Recebida a demanda, foi proferida decisão deferindo a tutela antecipada pretendida para declarar a rescisão do contrato e determinar à Requerida que cesse e suspenda toda e qualquer cobrança relativa ao Contrato ora rescindido; devendo a Ré, também, se abster de proceder a inclusão do nome do Autor junto aos órgãos de cerceamento de crédito, sob pena de multa de R\$300,00 (trezentos reais), por cada cobrança indevida ou cerceamento de crédito realizados.

Realizada a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, a possibilidade conciliatória restou prejudicada face a ausência da parte ré que não foi citada para o ato, ocasião em que foi deferido o pedido de citação por edital da ré.

Realizada nova audiência prevista no art. 334 do CPC, as partes não obtiveram um acordo, momento em que se instaurou o prazo legal para a parte ré apresentar contestação e, sucessivamente, ao autor para apresentar réplica.

Citada, a parte ré apresentou contestação alegando, em síntese: a denúncia à lide do Banco do Brasil; a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; a impossibilidade de entrega do imóvel no prazo ajustado; a ocorrência de fatos imprevisíveis; a não configuração do dano material e moral. Ao final requer a total improcedência da demanda.

Intimada a se manifestar sobre a contestação a parte autora apresentou réplica.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado do mérito, sendo que em caso de omissão o juízo procederá ao julgamento antecipado.

A parte autora requereu o julgamento antecipado. Por sua vez, a parte ré requereu a audiência de instrução.

O juízo proferiu decisão saneadora rechaçando a preliminar arguida em contestação e determinando o julgamento antecipado do mérito.

Preparados e contados, os autos vieram-me conclusos para decisão.

Era o que se tinha de relevante a relatar. Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA(S) CLÁUSULA(S) DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL E DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE REQUERIDA

Analizando o pedido, observa-se que a parte autora formula na vestibular pretensão de danos morais e materiais em razão do transtorno ocasionado pelo não adimplemento do contrato, questionando a prorrogação da entrega do imóvel.

Passamos a análise propriamente dita dos argumentos e contra-argumentos constantes no bojo dos autos.

O contrato firmado entre as partes, que se encontra juntado aos autos, prevê como prazo total para a entrega do imóvel até o dia 05/01/2014, com cláusula de prorrogação de 12 (doze) meses, segundo cláusula n. 7 do contrato.

A parte autora questiona a validade das cláusulas de prorrogação do prazo de entrega do imóvel e, com base em tal premissa, maneja sua pretensão indenizatória.

No caso concreto, deve ser resguardado o prazo de tolerância de 180 dias, admitido como razoável para o atraso na obra, conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. A título de exemplo, no Recurso Especial n. 1.582.318, o Tribunal entendeu que:

Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar

excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratemplos. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. [...] (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Nesses termos, desde que devidamente informado ao consumidor e expressamente prevista no contrato, é válida a cláusula de tolerância de 180 dias. Não se trata de cláusula abusiva, portanto.

Todavia, a partir do 181º dia, a prorrogação deve ser considerada abusiva, uma vez que estabelece em favor da construtora um prazo dilatado para a entrega do imóvel sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto, o que, sem dúvida, fere o equilíbrio contratual que a relação jurídica de cunho consumerista deve guardar entre as partes contraentes. Vale dizer, tal cláusula, a partir do 181º dia, é incompatível com norma encartada no art. 51, IV, do CDC, devendo, portanto, ser considerada abusiva e, conseqüentemente, nula.

Aliás, a questão trazida aos autos, em que o consumidor não sabe ao certo quando receberá o seu imóvel em razão de cláusulas de prorrogação não é nova e tem tomado proporções epidêmicas no Brasil e em nossa cidade, de modo que a maioria dos empreendimentos imobiliários não é entregue no prazo pactuado, enquanto que as construtoras, por outro lado, já se locupletaram do dinheiro adiantado pelo consumidor.

Assim, seria justo e razoável que o contrato concedesse esse direito de adiamento

do prazo também ao consumidor. Todavia, os contratos não são celebrados dessa maneira, o que revela o nítido desequilíbrio e abuso das cláusulas de tolerância a partir do 181º dia.

As situações alegadas na contestação, e que usualmente são elencadas pelas empresas do ramo, quais sejam: 'boom imobiliário', 'condições climáticas adversas', 'escassez de mão de obra e de profissionais técnicos especializados', 'excesso de chuvas' não se consubstanciam em hipóteses de caso fortuito ou força maior. São situações que dizem respeito ao risco da atividade econômica empreendida pelas partes Réis e, de modo algum, podem ser transferidos aos consumidores. São, deveras, fortuitos internos.

Contudo, embora a jurisprudência tenha admitido a cláusula de tolerância de 180 dias, registre-se que a construtora precisa comprovar a necessidade do uso deste prazo de tolerância, situação esta não ocorrida na presente ação, visto que a requerida não apresenta justificativas razoáveis.

Assim, estando devidamente comprovado o descumprimento da cláusula contratual relativa à entrega do imóvel, bem como das sucessivas prorrogações estabelecidas unilateralmente pela parte ré, configurada está a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas de tolerância acima nominadas.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Considerando que o nosso ordenamento jurídico possibilita ao consumidor requerer a rescisão contratual a qualquer momento, bem como há cláusula contratual estabelecendo esta possibilidade. Entendo que deve ser rescindo o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes uma vez que fica claro e evidente o descumprimento de obrigação essencial por parte da requerida, qual seja, a entrega do imóvel no prazo ajustado.

DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS REQUERENTES

Em seus pedidos na inicial a parte autora requer a devolução total do valor pago, uma vez que não deu causa ao inadimplemento do contrato.

Nesse sentido, por força da Súmula n. 543 do STJ, está pacificado o entendimento

nos Tribunais no sentido que havendo culpa exclusiva da promitente vendedora no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o compromissário comprador tem direito a restituição imediata, integral e atualizada da quantia paga.

Com efeito, tratando-se de contrato regido pelo CDC, caso a promitente vendedora tenha dado causa a rescisão do contrato, não se sujeitará o comprador as cláusulas contratuais que preveem retenções de valores em favor da vendedora, pois a devolução dos valores pagos pelo comprador deverá ser integral, de forma imediata e devidamente atualizada.

Ponderando que a requerida não junta aos autos qualquer documento que demonstre a impossibilidade de conclusão da obra, além do fato de que a requerente demonstra ter realizado os pagamentos conforme ajustado no contrato, entendo que a esta deve ser restituído integralmente o valor pago de R\$27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais).

Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos valores pagos pelos autores deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual.

DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Relativamente à indenização por danos morais, tal responsabilidade é de índole objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa por parte do agente causador do dano, nos moldes do art. 12, 14 do CDC e, estando comprovada a inadimplência da parte Requerida no cumprimento de cláusulas pactuadas pelas partes, inquestionável ter a parte Requerente sofrido abalos morais em seu patrimônio ideal, pois teve frustrados todos os seus planejamentos em relação à aquisição do imóvel, inclusive para manejarem melhor suas necessidades financeiras.

Não se trata de mero aborrecimento, uma vez que a Ré agiu de forma ilícita na pactuação e cumprimento do contrato, tendo atrasado a entrega do imóvel e deixado a parte Autora em uma situação de incerteza quanto ao recebimento do imóvel.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte Requerente comprova a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão é merecedora de reparação, devendo a Requerida ser submetida a tal sanção civil.

O entendimento externado pela doutrina leva ao ensinamento de que a reparação tenha não somente o aspecto educativo, mas, sobretudo, que se busque evitar que o agente reincida no dano praticado, devendo o magistrado, quando da aplicação da sanção reparatória, ter em mente o equilíbrio necessário de não ocasionar dificuldades ainda maiores, as quais a parte Demandante vem atravessando, mas também considerando a situação financeira e econômica da Requerida, empresa que anuncia a construção de vários empreendimentos nesta cidade.

Tomando por base tais parâmetros, condeno a parte Demandada a pagar para a Requerente, a título de dano moral, o valor global de R\$15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, súmula n. 543/STJ e art. 12, 14, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. confirmar os efeitos da tutela provisória concedida por meio da decisão de ID: 7784523, constante nos autos.
2. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas de prorrogação para entrega do imóvel acima identificadas;
3. declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em razão do descumprimento por parte da requerida;

4. condenar a requerida a restituir integralmente o valor de R\$82.398,57 (oitenta e dois mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) pagos pela parte requerente. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos valores pagos pelos autores deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

5. condenar a requerida a pagar a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R\$15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

6. condenar a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém